

0000288-44.1999.8.26.0434

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Comarca: Pedregulho

Foro: Foro de Pedregulho

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Carlos Soares

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Vistos.

O(a) presente Procedimento Especial da Lei Antitóxicos versa sobre o crime tipificado no artigo 12, caput, da Lei nº 6368/76, em face de Luiz Carlos Soares.

O réu foi denunciado com incurso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pedregulho

Foro de Pedregulho

Vara Única

Praça Padre Luís Sávio, s/n, . - Centro

CEP: 14470-000 - Pedregulho - SP

Telefone: (16) 3171-1206 - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br

0000288-44.1999.8.26.0434 - lauda

CONCLUSÃO

Em 19 de outubro de 2022, faço os autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Pedregulho - Dr. Luiz Gustavo Giuntini de Rezende. Eu Gabriel Uehara de Almeida, Oficial Maior - M367973.

SENTENÇA

Processo nº:

0000288-44.1999.8.26.0434

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Carlos Soares

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Vistos.

O(a) presente Procedimento Especial da Lei Antitóxicos versa sobre o crime tipificado no artigo 12, caput, da Lei nº 6368/76, em face de Luiz Carlos Soares.

O réu foi denunciado com incurso no artigo 12, caput, da Lei nº 6368/76 em 10/02/2000.

Opina o MP pelo reconhecimento da prescrição.

Relatado, decido.

A punibilidade do acusado deve ser extinta pela prescrição, conforme bem salientou o DD Representante do Ministério Público.

Com base na pena aplicada (4 anos de reclusão) o prazo da prescrição passou a ser de 8 anos. A sentença condenatória foi proferida em 19/10/2005. A defesa interpôs apelação, no entanto, passaram-se mais de 16 anos e o recurso ainda não foi processado.

Assim, a prescrição da pretensão punitiva já se consumou.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Luiz Carlos Soares, fazendo isto com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Façam-se as anotações e comunicações pertinentes, arquivando-se em seguida.

PRIC

Pedregulho, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA